

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1354/2532	พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด กบินทร์บุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางธิดา พวงคุ้ม	โจทก์
	นางลาวัณย์ วงศ์สุภา กับพวก	จำเลย
	พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด กบินทร์บุรี โจทก์	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200, มาตรา 225

ความว่า เนื่องจากคำแก้ฎีกาของโจทก์ในข้อ 1 พิมพ์ข้อความผิดพลาดไป
โจทก์จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องรายละเอียดปรากฏในคำร้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 จำคุกคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) จำคุกคนละ 1 ปีโดยไม่ปรับและไม่รอการ ลงโทษ คำให้การจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนและคำเบิกความจำเลยที่ 1 รับว่าทำร้าย โจทก์ร่วมจริง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 8 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้น ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง(อันดับ 120)

โจทก์รับสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2532(อันดับ 131)

โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกา (อันดับ 132)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 134)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นการขอแก้ไขข้อความคำแก้ฎีกาที่พิมพ์ผิดพลาดอนุญาตให้ แก้ไขได้

พิเคราะห์แล้ว เป็นการขอแก้ไขข้อความคำแก้ฎีกาที่พิมพ์ผิดพลาดอนุญาตให้ แก้ไขได้

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ